



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DE UMA DAS
VARAS REGIONAIS EMPRESARIAIS E DE CONFLITOS RELACIONADOS À
ARBITRAGEM DA COMARCA DA CAPITAL – ESTADO DE SÃO PAULO**

**NEW HAMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.243.285/0001-66, com sede na Avenida Prestes Maia, 1444 – CEP: 09930-270 – Centro – Diadema/SP, neste ato representada por seu sócio-administrador, Sr. **José de Matos Oliveira Silva**, CPF nº 342.759.756-34, por sua advogada infra-assinada, vem, com fundamento nos arts. 47 e seguintes da Lei nº 11.101/2005, propor o presente pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

I – DA COMPETÊNCIA E DOS REQUISITOS LEGAIS

A requerente é sociedade empresária regularmente constituída, exercendo atividade empresarial há mais de dois anos, preenchendo integralmente os requisitos previstos no art. 48 da Lei nº 11.101/2005.

Não é falida, não obteve recuperação judicial nos prazos vedados pela legislação e inexistente condenação por crimes falimentares.

A inicial encontra-se instruída com todos os documentos exigidos pelo art. 51 da Lei nº 11.101/2005, incluindo demonstrações contábeis, relação nominal de credores, relação de bens e demais documentos obrigatórios.



II – DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E DA FUNÇÃO SOCIAL

A requerente atua no ramo de fabricação e comercialização de móveis, exercendo atividade típica empresária, com relevante função social, geração de empregos e circulação de riqueza.

Nos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/2005, a recuperação judicial tem por finalidade viabilizar a superação da crise econômico-financeira, preservando a empresa, os empregos e os interesses dos credores.

O presente pedido não tem caráter protelatório, tampouco representa tentativa de blindagem patrimonial, mas instrumento jurídico necessário à organização coletiva e isonômica do pagamento do passivo.

III – DAS CAUSAS DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A crise enfrentada pela requerente decorre de fatores estruturais e econômicos prolongados, que atingiram diretamente o setor moveleiro a partir de 2016.

O segmento sofreu impactos relevantes em razão:

- retração econômica nacional;
- redução do consumo;
- restrição de crédito;
- aumento expressivo dos custos operacionais e tributários;
- inadimplência crescente de clientes;
- dificuldade de acesso a capital de giro.



Trata-se de atividade diretamente vinculada ao poder aquisitivo das famílias e ao mercado imobiliário, ambos fortemente afetados no período. A empresa enfrentou progressiva redução de faturamento, elevação de custos fixos e variáveis e aumento de encargos financeiros. Ainda assim, buscou preservar empregos e manter compromissos assumidos, na expectativa de recuperação do mercado.

A crise não decorre de má gestão dolosa, fraude ou desvio de finalidade, mas de circunstâncias econômicas adversas e prolongadas.

Atualmente há passivos de natureza trabalhista, tributária e com fornecedores e clientes, os quais são integralmente reconhecidos, havendo inequívoco compromisso de quitá-los.

O problema é de liquidez imediata, e não de insuficiência patrimonial. Isso porque, **existem dois imóveis registrados** em meu nome do sócio, cujo valor de mercado é suficiente para a quitação integral do passivo.

A intenção é alienar os imóveis, destinar integralmente o produto da venda ao pagamento dos credores e somente após a quitação liberar eventual saldo remanescente. Não há tentativa de blindagem patrimonial, mas disposição expressa de converter patrimônio pessoal em liquidez para satisfação dos débitos.

A Recuperação Judicial é instrumento indispensável para organizar o pagamento de forma igualitária, evitar execuções isoladas, garantir segurança jurídica à alienação dos imóveis e assegurar que os recursos obtidos sejam direcionados prioritariamente aos credores.

V – DA VIABILIDADE ECONÔMICA E DA NECESSIDADE DA TUTELA RECUPERACIONAL



O passivo consolidado da empresa é inferior ao patrimônio vinculado ao sócio-administrador, circunstância que demonstra viabilidade concreta de satisfação integral dos credores.

Entretanto, sem a tutela jurisdicional prevista na Lei nº 11.101/2005, não há mecanismo eficaz para:

- suspender execuções individuais;
- evitar constrições descoordenadas;
- preservar o valor global dos ativos;
- organizar pagamento coletivo e isonômico.

O deferimento do processamento permitirá a aplicação do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, com suspensão das execuções pelo período legal, viabilizando a apresentação de plano estruturado que contemplará a alienação dos imóveis e destinação prioritária dos recursos aos credores.

VI – EMPREGADOS

A empresa requerente informa que não possui mais empregados em seu quadro funcional. Os ex-colaboradores foram desligados e ajuizaram as competentes reclamações trabalhistas, cujos créditos encontram-se devidamente arrolados na relação de credores que acompanha esta petição.

VII – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

- a) o deferimento do processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 52 da Lei nº 11.101/2005;



- b) a suspensão de todas as ações e execuções em face da requerente, conforme art. 6º da Lei nº 11.101/2005;
- c) a nomeação de administrador judicial;
- d) a expedição de edital na forma legal;
- e) a intimação do Ministério Público;
- f) ao final, a concessão da recuperação judicial após cumprimento das etapas legais e aprovação do plano.

Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.989.262,87 (Um milhão, novecentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 12 de março de 2026

VANESSA ROHRERS

OAB/SP 449.364